

특 별 감 사

감사결과 처분요구서

－ 연구장비 검수 관련 특별감사 －

2018. 1.

감 사 부

ETRI 한국전자통신연구원
Electronics and Telecommunications
Research Institute

1. 연구장비 검수 관련 특별 감사

가. 관련자 김OO 연구원

나. 감사내용

연구원 임직원 행동강령 실천요령 제19조에 따르면 임직원은 연구원에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 하며, 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 하여서는 아니된다.

한편, 김OO 연구원은 본인의 과제 수행에 필요한 코터장비 제작을 위하여 2017년 4월경(날짜모름) (주)△△의 남OO 부장을 연구원 민원동에서 만나 필요한 코터장비의 제작단가를 문의하였고 남OO 부장이 해당물품을 신규제작할 경우 6천만원 정도 소요된다고 하자, 과제에 책정된 예산 3천만원에 맞게 물품을 구할 수 있는 대안을 고민하던 중, 자신이 2013년 11월부터 2016년 11월까지 파견나갔던 (주)□□에 자신이 필요한 코터장비¹⁾가 사용하지 않고 그대로 있으니 해당물품을 보장하여 납품하면 3천만원 예산범위내에서 가능할 것인지 물었고 (주)△△의 남OO 부장은 가능하다는 답변을 하였다.

이를 논의하는 중에 해당장비에 대하여 잘 알고 있는 임OO 연구원²⁾을 활용하면 장비 테스트 및 피드백 역할을 잘 수행하여 제품을 신속하고 안정적으로 납품할 수 있을 것으로 판단하여 유급으로 임 연구원의 한시적 참여를 업체에 제안하였다.³⁾

1) 김OO 연구원은 (주)□□에서 EPD필름 개발 업무를 수행하였는데 그때 대전의 모업체(폐업)에서 EPD필름 제조 장비를 제작 납품 받았다. 김OO 연구원이 2016년 연구원에 복귀하고, (주)□□이 EPD필름 사업을 보류하게 되어 (주)□□에서는 해당장비가 필요없게 되었음.

2) 김OO 연구원이 (주)□□에 근무당시 같이 근무한 사람으로 2017년 4월경엔 (주)□□을 퇴직하고 대학원 진학을 위하여 특정소속이 없었음

3) 해당 제안은 업체에서 난색을 표명하여 더 이상의 논의를 하지 않았고, 참여도 이루어지지 않았음.

2017년 7월 12일 (주)△△의 남OO 부장으로부터 견적서를 받으면서 타사의 설비를 구매해서 일부 수정 가공 및 개조를 통해 공급하는 경우엔 XX 업체를 통해 진행하는 것이 좋겠다고 하여 이후 해당물품의 계약과 관련한 업무는 XX업체와 진행하였고,⁴⁾ 2017년 8월 30일 XX업체로부터 받은 최종 견적서로 물품구매(제조) 요구서를 기안하였다. 물품구매(제조)요구서에는 (주)□□의 제품을 구매하여 수정 납품한다는 내용은 없었으며, 스펙만을 기재한 제작물품으로 구매요구서를 기안하였고, 남OO부장에게도 연구원 구매부서에서 연락이 올 경우 표준기성품이라고 답해 줄 것을 요청하였다.

해당 물품구매(제조)요구는 10월 11일에 XX업체에게 28,420,000원(부가세 포함)에 낙찰되었고,⁵⁾ 그 다음날인 10월 12일에 11월 15일을 납품기한으로 하는 계약이 체결되었다.

11월 3일 김OO 연구원은 남OO부장으로부터 당일 오전 10시경 해당물품을 (주)□□으로부터 구매하겠으니 문제가 있으면 연락을 달라고 문자를 받았으나 일이 바쁘니 나중에 연락하겠다는 문자 이외에 명확한 거부의를 표명하지 않았다. 이후 남OO부장은 당일 1시경에 물품대금을 XX업체 이름으로 입금하고 해당물품을 (주)□□으로부터 구매하였다.

해당물품은 11월 13일 연구원에 납품되었고, 납품 후 김OO 연구원이 기술검수과정에서 해당물품이 균일한 코팅이 이루어지지 않는 등 사용에 문제가 있는 제품으로 판명되어 12월 6일 기술검수 불합격 처리를 하였다.

관련자 의견 및 검토결과

4) XX업체의 담당자도 남OO 부장으로 동일인임.

5) 최초 납기 6주로 1차 공고되었으나 2번 유찰되었고, 김OO 연구원의 요구로 납기를 4주로 변경하여 새로이 공고하여 10월 11일 낙찰되었다.

① 관련자 의견

연구결과물을 과제 개발 기간내에 원활하게 제작 완료하기 위해 해당물품이 필요하였으며, 7월 12일 최초 견적을 받은 이후 남OO부장으로부터 (주)□□에서 장비 판매 대금을 2천 5백만원으로 올렸다고 해서 금액이 과도하게 올라간다고 판단해 (주)□□의 물품을 개조하는 대신 신규 제작도 가능하냐고 물어보니 3천 오백만원 정도에 신규 제작 납품할 수 있다하여 구매요구서를 기안하였음.⁶⁾

11월 3일 (주)□□에서 해당물품을 납품한다고 하였을 때, 과제 종료가 얼마 남지 않았고 연구결과물 도출을 위해 긴급한 상황이라 중고물품이든 신규물품이든 스펙에 맞는 물품이면 상관없다고 생각하였음. 그러나 기술검수 과정에서 당초 요청하였던 플레이트 교체 및 펄림 조정, 소프트웨어 업그레이 등이 전혀 이루어지지 않은 물품임을 알게 되어 기술검수를 불합격처리 하였음.

② 검토결과

임직원행동강령실천요령 제19조 1항에 따르면 임직원은 입찰, 계약 및 계약 이행 등에 있어서 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다고 명시되어 있다.

관련자 김OO 연구원은 물품구매(제조)요구서를 기안함에 있어 본인은 신규물품 구매(제조)를 위한 요구서를 기안하였다고 하나 해당 구매(제조)와 관련하여 사전에 특정업체에게 중고물품 납품에 대하여 먼저 의견을 제시하고 해당 특정업체가 중고물품을 납품한다고 통지하였을 때 적극적으로 거부의사를 표명하지 않았으며, 특정업체가 해당물품을 납품하였을때 구매계약일반조건 제13조(규격)⁷⁾을 위반하였는데도 해당 사실을 관련부서에 바로 알리지 아니하는 등 공정한 계약질서를 어지럽혔다.

6) 신규물품을 제작하기로 논의했다는 관련자의 의견을 뒷받침할만한 문자나 메일 등의 증거자료는 없으며 유선통화로 이야기했다고 주장함.

7) 물품구매계약 일반조건 제13조(규격) : 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 연구원이 제시한 건품의 규격에 맞아야 하며, 구매목적에 맞는 신품이어야 한다.

또한, 임직원행동강령실천요령 제17조(향응 등을 받는 행위의 제한)에는 임직원은 납품/건설/용역 등 직무관련자에게 어떠한 형태의 부당한 행위를 강요하거나 향응을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 동요령 제19조 2항 및 3항에는 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 하여서는 아니되며, 연구기자재 등의 선정시 공정한 평가기준과 규정 및 절차에 따라 업무를 수행하고 금품 등을 수수하거나 타인에게 오해 받을 행위를 하지 아니한다고 규정되어 있으며, 계약물품구매(제조)요구서의 청렴유지 협약서에는 구매 요구의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 구매요구 준비과정, 계약이행 점검과정, 계약결과물 검수과정 등에서 이유여하를 막론하고 직·간접적으로 금품이나 향응, 편의제공 등의 부당한 이익제공을 요구하지도 않고 받지도 않아야 한다고 되어 있다.

그런데도 관련자 김OO 연구원은 2017년 4월 (주)△△ 납OO 부장과 (주)□□에 있던 해당물품을 수정, 개량하여 납품하는 건과 관련하여 논의하던 중 과거 자신이 (주)□□ 파견당시 같은 팀에서 EPD필름업무를 같이 한 임OO 연구원이 당시 (주)□□을 나와 특정소속이 없는 것을 알고 해당물품의 수정 및 테스트에 임OO 연구원을 유급으로 참여시켜 줄 것을 요구하는 행위를 하여 임직원행동강령실천요령 제17조, 제19조 2항 및 3항 및 청렴유지 협약서를 위반하였다.

다. 조치할 사항

임직원행동강령실천규정을 위반한 김OO 연구원을 징계요령에 따라 징계하시기 바랍니다.(징계)